

D22



DIA 22

AULA 6/6

DPPM

INSUBMISSÃO

CPPM ARTS. 463-465 • TERMO • CAPTURA • INCORPORAÇÃO • INSPEÇÃO DE SAÚDE • PRAZO DE 60 DIAS



TRILHA TITÃ • EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO
ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

CONSUMAÇÃO E TERMO

O rito especial começa com peça própria



1. Lavratura do termo de insubmissão

Consumado o crime, o comandante ou autoridade correspondente da unidade para a qual o insubmisso fora designado lavra termo circunstanciado com identificação, filiação, naturalidade, classe e data em que deveria apresentar-se, assinado pela autoridade e por duas testemunhas idôneas.

EXEMPLO A peça nasce na organização militar; não é denúncia judicial.

BIZU 95+ INSUBMISSÃO → TERMO próprio.

PEGADINHA Trocar termo de insubmissão por termo de deserção.

2. Natureza e função do termo

O termo e os demais documentos têm caráter de instrução provisória, fornecem elementos à ação penal e constituem instrumento legal autorizador da captura do insubmisso para efeito de incorporação.

EXEMPLO A captura prevista no rito está ligada à incorporação e à continuidade do procedimento especial.

BIZU 95+ TERMO = instrução provisória + captura para incorporação.

PEGADINHA Chamar o termo de sentença ou condenação.

REMESSA E MINISTÉRIO PÚBLICO

Primeira passagem pela auditoria

3. Remessa à auditoria

O termo segue à auditoria acompanhado de cópia autêntica do documento que comprove ciência da data e local de apresentação e demais documentos. O Juiz-Auditor determina a autuação e dá vista ao procurador por cinco dias.

EXEMPLO Se faltar formalidade, podem ser requeridas diligências antes de aguardar captura/apresentação.

BIZU 95+ MPM: vista por 5 dias.

PEGADINHA Achar que o juiz oferece denúncia.

Q01 BANCO AUDITADO • PMAL 2026 • PADRÃO CEBRASPE

Consumado o crime de insubmissão, o termo de insubmissão é o instrumento legal autorizador da captura do insubmisso, para efeito de incorporação.

RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

4. Aguardando apresentação ou captura

Cumpridas as formalidades, o procedimento aguarda a captura ou a apresentação voluntária do insubmisso. O rito especial não elimina a titularidade acusatória do Ministério Público Militar.

EXEMPLO Autoridade militar documenta; MPM acusa; Justiça Militar processa/julga.

BIZU 95+ TERMO ≠ DENÚNCIA.

PEGADINHA Dizer que a autoridade militar já instaura ação penal com o termo.

MENAGEM E SAÚDE

O ponto mais cobrado

5. Apresentado ou capturado

O insubmisso que se apresenta ou é capturado tem direito ao quartel por menagem e é submetido à inspeção de saúde. Se for incapaz para o serviço militar, fica isento do processo e da inclusão, observadas as providências legais e manifestação do MPM.

EXEMPLO A aptidão para incorporação é peça central do rito: sem ela, o caminho processual muda.

BIZU 95+ CAPTURA/APRESENTAÇÃO → MENAGEM + SAÚDE.

PEGADINHA Tratar inspeção como facultativa.

Q02 CEBRASPE • STM • 2011

Um insubmisso foi capturado e considerado absolutamente incapaz para o serviço militar, embora já houvesse investigação provisória. Nessa situação, deve o juiz, após a indispensável promoção do Ministério Público, determinar o arquivamento do feito.

RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

6. Inclusão e nova vista ao MPM

Sendo incluído, o comandante remete à auditoria cópia do ato de inclusão. O Juiz-Auditor junta aos autos e dá nova vista por cinco dias ao procurador, que pode requerer arquivamento, outras providências ou oferecer denúncia.

EXEMPLO A inclusão não equivale automaticamente a denúncia recebida.

BIZU 95+ INCLUSÃO → cópia à auditoria → MPM 5 dias.

PEGADINHA Pular a atuação do MPM após a inclusão.



PRAZO E CONEXÃO COM DESERÇÃO

O fechamento do rito

7. Regra dos 60 dias

Se o insubmisso não for julgado no prazo máximo de 60 dias a contar da apresentação voluntária ou captura, sem que tenha dado causa ao retardamento, deve ser posto em liberdade e responder solto até a sentença final.

EXEMPLO Prazo conta do evento pessoal de apresentação/captura, não da lavratura abstrata do termo.

BIZU 95+ 60 DIAS, salvo atraso causado pelo próprio acusado.

PEGADINHA Contar o prazo desde a designação para incorporação.

8. Aplicação de regras da deserção

O art. 465 manda aplicar à instrução e ao julgamento do insubmisso determinadas regras do processo de deserção. Isso não transforma os dois crimes em um único rito: as peças iniciais e condições são próprias.

EXEMPLO Deserção e insubmissão têm diálogo procedimental, mas não compartilham a mesma peça de instrução provisória.

BIZU 95+ INSUBMISSÃO tem identidade própria.

PEGADINHA Usar “termo de deserção” no rito de insubmissão.

MAPA DE MEMÓRIA TERMO → auditoria/MPM 5 dias → captura/apresentação → menagem + inspeção → inclusão (se apto) → auditoria/MPM 5 dias → denúncia/arquivamento → julgamento; atenção aos 60 dias.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Resolva primeiro; só depois use esta página para conferir o raciocínio e as pegadinhas.

QUESTÃO 01 - CERTO

O art. 463, §1º, atribui expressamente ao termo de insubmissão caráter de instrução provisória e função de autorizar a captura para efeito de incorporação.

QUESTÃO 02 - CERTO

O CPPM determina inspeção de saúde; reconhecida incapacidade para o serviço militar, o processo deve ser arquivado após manifestação do Ministério Público Militar, conforme o rito.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Insubmissão: termo próprio, instrução provisória e captura para incorporação. Auditoria dá vista ao MPM por 5 dias. Capturado/apresentado: quartel por menagem + inspeção de saúde. Incapaz: isento do processo/inclusão e arquivamento após MPM. Incluído: nova vista de 5 dias. Não julgado em 60 dias sem culpa: responde solto.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código de Processo Penal Militar, arts. 463 a 465; questão oficial CEBRASPE STM/2011; banco auditado PMAL 2026 para o termo de insubmissão.